



**KANTOR NOTARIS
DAN
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
HERMAN ADRIANSYAH, S.H.**

Jln. Jend. Sudirman No. 392 - Tel. 0713 320605, Fax. 0711 312098

e-mail hmadrians@plasa.com, hadriansyah@hotmail.com

PRABUMULIH 31211

AKTA :

**PENDIRIAN
PERSEROAN TERBATAS
PT. "BUMI INTITAMA MEGAARTHA"**

TANGGAL : 12 SEPTEMBER 2001

NOMOR : 25.-

GROSSE
TURUNAN/SALINAN

**AKTA PENDIRIAN
PERSEROAN TERBATAS**

"P.T. BUMI INTITAMA MEGAARTHA"

Nomor : 25.-

Pada hari ini, Rabu Tanggal dua belas September tahun dua ribu satu _____
12-09-2001), _____

hadir dihadapan saya, _____

_____ **HERMAN ADRIANSYAH, Sarjana Hukum,** _____

Notaris di Prabumulih, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris
kenal dan akan disebut dibagian akhir akta ini, _____

I. **Nyonya SULASTRI**, Lahir di Prabumulih tanggal empat Juni seribu

sembilanratus enampuluh tujuh (04-06-1967), Swasta, bertempat
tinggal di jalan Professor M. Yamin, Rukun Tetangga 04, Rukun Warga
03, Kelurahan/Desa Patih Galung, Kecamatan Prabumulih Barat, Kota
Prabumulih, Kabupaten Muara Enim, Propinsi Sumatera Selatan, _____

- Warga Negara Indonesia _____

- Kartu Tanda Penduduk 09.1007.63570/04061967. _____

II. **Tuan SUTARNO**, Lahir di Kutoharjo tanggal tujuh belas Agustus seribu

sembilanratus enampuluh dua (17-08-1962), Wiraswasta, bertempat
tinggal di Jalan Baturaja KP Legok, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga
001, Kelurahan/Desa Sukaraja, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota
Prabumulih, Kabupaten Muara Enim, Propinsi Sumatera Selatan, _____

- Warga Negara Indonesia. _____

- Kartu Tanda Penduduk 06.0402.170862.0001; _____



III. **Tuan BENNY**, Lahir di Prabumulih tanggal delapan belas April seribu sembilanratus delapanpuluh satu (18-04-1981), Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Professor M. Yamin, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 002, Kelurahan/Desa Wonosari, Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih, Kabupaten Muara Enim, Propinsi Sumatera Selatan; -----

- Warga Negara Indonesia, -----

- Kartu Tanda Penduduk 06.0401.180481.0001; -----

IV. **Tuan USMAN ALISAN**, Lahir di Prabumulih tanggal sembilan Mei seribu sembilanratus enampuluh dua (09-05-1962), Wiraswasta, bertempat tinggal di jalan Professor M. Yamin, Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 03, Kelurahan/Desa Patih Galung, Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih, Kabupaten Muara Enim, Propinsi Sumatera Selatan, -----

- Warga Negara Indonesia, -----

- Kartu Tanda Penduduk 09 1007 63560/09051962. -----

V. **Tuan RAHMAT HIDAYAT**, Lahir di Prabumulih tanggal dua puluh lima April seribu sembilanratus tujuh puluh lima (25-04-1975), Wiraswasta, bertempat tinggal di jalan Mayor Iskandar Nomor 18, Kelurahan/Desa Mangga Besar, Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih, Kabupaten Muara Enim, Propinsi Sumatera Selatan, -----

- Warga Negara Indonesia, -----

- Kartu Tanda Penduduk 06.0401.250475.0001. -----

- Para penghadap masing-masing diperkenalkan kepada saya, Notaris, penghadap yang satu oleh dua orang para penghadap lainnya. -----

- Para penghadap tersebut diatas dengan ini menerangkan, bahwa dengan



tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang, telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu perseroan terbatas dengan anggaran dasar sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian ini, untuk selanjutnya cukup disingkat dengan "Anggaran Dasar" sebagai berikut : -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN. -----

----- Pasal 1. -----

1) Perseroan terbatas ini bernama "**P.T. BUMI INTITAMA MEGAARTHA**" -

(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan -----

"**Perseroan**"), berkedudukan di Prabumulih; -----

2) Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan dari Komisaris. -----

----- JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN. -----

----- Pasal 2. -----

Perseroan didirikan untuk jangka waktu 75 (tujuh puluh lima) tahun lamanya. -

----- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA. -----

----- Pasal 3. -----

1) Maksud dan tujuan Perseroan ialah : -----

a) Dalam bidang Perdagangan. -----

b) Dalam bidang Kontraktor; -----

c) Dalam bidang Perindustrian. -----

d) Dalam bidang Pertambangan. -----

e) Dalam bidang Percetakan; -----

f) Dalam bidang Perbengkelan/Perakitan. -----

g) Dalam bidang Jasa. -----

- h) Dalam bidang Pengangkutan. -----
- i) Dalam bidang Perkebunan dan Kehutanan. -----
- j) Dalam bidang Peternakan. -----
- k) Dalam bidang Perikanan. -----

2) Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut : -----

a) Menjalankan usaha dalam bidang Perdagangan pada umumnya

termasuk impor ekspor, lokal serta antar pulau/daerah, baik untuk perhitungan sendiri maupun secara komisi atas perhitungan pihak lain, dan usaha-usaha sebagai grossir, leveransir, supplier, distributor, penyalur dari segala macam barang dagangan, termasuk pula menjalankan usaha keagenan/perwakilan dari perusahaan lain baik dari dalam maupun luar negeri, kecuali agen/perwakilan perusahaan perjalanan; -----

b) Menjalankan usaha pemborong/kontraktor, termasuk pula

merencanakan dan melaksanakan segala macam pekerjaan bangunan, termasuk pula gedung-gedung, Jalan, Jembatan, lapangan, pengairan, penggalian dan pengurukan tanah, pemasangan instalasi listrik, gas, air minum dan telekomunikasi, serta pekerjaan-pekerjaan pembangunan perumahan real estate. ----

c) Menjalankan usaha dalam bidang Industri atas barang kimia,

pengolahan barang hasil pertambangan serta barang-barang mekanikal dan elektrik. -----

d) Menjalankan usaha dalam bidang Pertambangan atas bahan galian

tambang dan mineral yang diizinkan pemerintah. -----



- e) Menjalankan usaha segala macam barang-barang pemotakan, foto copy, lithdruuk, dan penjiilidan. -----
- f) Menjalankan usaha dalam bidang perbengkelan kendaraan bermotor maupun alat-alat elektronik, termasuk pula usaha perakittannya. -----
- g) Menjalankan usaha dibidang segala macam jasa, kecuali jasa bidang hukum dan pajak. -----
- h) Menjalankan usaha dalam bidang angkutan baik untuk orang atau barang, termasuk pula menyewakan alat-alat angkutan baik di darat dan di sungai. -----
- i) Menjalankan usaha dalam bidang perkebunan dan kehutanan. -----
- j) Menjalankan usaha dalam bidang peternakan. -----
- k) Menjalankan usaha dalam bidang perikanan. -----

----- M O D A L -----

----- Pasal 4. -----

- 1) Modal dasar Perseroan berjumlah -----
dua ratus juta rupiah, ----- Rp.200.000.000,- --
yang terbagi atas 200 (dua ratus) lembar saham masing-masing
saham bernilai nominal satu juta rupiah ----- Rp. 1.000.000,- ---
- 2) Dari saham-saham tersebut telah ditempatkan -----
sebanyak 50 (lima puluh) lembar Saham atau ---- -----
sebesar lima puluh juta rupiah ----- Rp. 50.000.000.--
- 3) Dari saham-saham tersebut telah ditempatkan itu disetor penuh
dengan uang tunai kedalam kas perseroan -----
sebanyak 25 (duapuluh lima) lembar saham atau -----

sejumlah duapuluh lima juta rupiah, ----- Rp. 25.000.000, ----

-yang diambil bagian oleh para pendiri yaitu : -----

a) Nyonya SULASTRI, tersebut sebanyak -----

5 (lima) lembar saham -----

atau sejumlah lima juta rupiah ----- Rp.5.000.000. ----

b) Tuan SUTARNO, tersebut, sebanyak -----

5 (lima) lembar saham -----

atau sejumlah lima juta rupiah ----- Rp.5.000.000. ----

c) Tuan BENNY tersebut, sebanyak -----

5 (lima) lembar saham -----

atau sejumlah lima juta rupiah ----- Rp.5.000.000. ----

d) Tuan USMAN ALISAN tersebut, sebanyak -----

5 (lima) lembar saham -----

atau sejumlah lima juta rupiah ----- Rp.5.000.000. ----

e) Tuan RAHMAT HIDAYAT tersebut, sebanyak -----

5 (lima) lembar saham -----

atau sejumlah lima juta rupiah ----- Rp.5.000.000. ----

- atau bersama-sama sebanyak 25 -----

(dua puluh lima) saham atau atau -----

seluruhnya berjumlah dua puluh lima juta rupiah ----- Rp.25.000.000.- ----

4) -- Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh perseroan menurut keperluan modal Perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. -----

- Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang



hendak dikeluarkan itu dalam jangka waktu 14 (empatbelas) hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan masing-masing pemegang saham berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki (proporsional). -----

- Apabila setelah dilakukan penawaran ternyata masih ada sisa saham yang belum diambil bagian maka Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut kepada pemegang saham yang masih berminat. -----

- Apabila setelah lewat jangka waktu 14 (empatbelas) hari terhitung sejak penawaran kepada pemegang saham-tersebut masih ada sisa saham yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham, Direksi harus menawarkannya kepada karyawan perseroan yang berminat terlebih dahulu dan bila setelah penawaran pada karyawan perseroan itu masih ada sisa saham yang tidak diambil bagian, Direksi berhak secara bebas menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak lain.

----- S A H A M. -----

----- Pasal 5. -----

- 1) Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama. —
- 2) Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham hanyalah Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia. -----
- 3) Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan hukum sebagai pemilik dari satu saham. -----
- 4) Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama sama itu diwajibkan untuk menunjuk seorang di antara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut. -----

5) Selama ketentuan dalam ayat 4 diatas belum dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan. -----

6) Seorang pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

7) Perseroan mempunyai sedikitnya 2 (dua) pemegang saham. -----

----- SURAT SAHAM -----

----- Pasal 6. -----

1) Perseroan dapat mengeluarkan surat saham. -----

2) apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham diberi sehelai surat saham. -----

3) Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham. -----

4) Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan : -----

a) Nama dan alamat pemegang saham ; -----

b) Nomor surat saham ; -----

c) Tanggal pengeluaran surat saham ; -----

d) Nilai nominal saham ; -----

5) Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan ; -----

a) Nama dan alamat pemegang saham ; -----

b) Nomor surat kolektif saham ; -----

c) Tanggal pengeluaran surat kolektif saham ; -----



d) Nilai nominal saham ; -----

e) Jumlah Saham ; -----

- 6) Surat saham dan surat kolektif saham harus ditanda - tangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris. -----

----- PENGANTI SURAT SAHAM. -----

----- Pasal 7. -----

- 1) Apabila surat saham rusak atau tidak dapat dipakai lagi, maka atas permintaan mereka yang berkepentingan Direksi akan mengeluarkan surat saham pengganti. -----
- 2) Surat saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 kemudian dihapuskan dan oleh Direksi dibuat berita acara untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya. -----
- 3) Apabila surat saham hilang maka atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi akan mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan itu cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus. -----
- 4) Setelah pengganti surat saham tersebut dikeluarkan, maka asli surat saham tidak berlaku lagi terhadap Perseroan. -----
- 5) Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan. -----
- 6) Ketentuan dalam pasal 7 ini, mutatis-mutandis juga berlaku bagi pengeluaran pengganti surat kolektif saham. -----

----- DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS -----

----- Pasal 8. -----

- 1) Perseroan mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di tempat kedudukan Perseroan. -----
- 2) Dalam Daftar Pemegang Saham itu dicatat : -----
 - a) nama dan alamat para pemegang saham; -----
 - b) jumlah, nomor dan tanggal perolehan surat saham atau surat kolektif saham yang dimiliki para pemegang saham; -----
 - c) jumlah yang disetor atas setiap saham; -----
 - d) nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham dan tanggal perolehan hak gadai tersebut; -----
 - e) keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang; dan ----
 - f) keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi. -----
- 3) Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh. -----
- 4) Pemegang saham harus memberitahukan setiap perpindahan tempat tinggal dengan surat kepada direksi Perseroan. -----

-Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka segala panggilan dan pemberitahuan kepada pemegang saham adalah sah jika dialamatkan pada alamat pemegang saham yang paling akhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham. -----
- 5) Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya. -----
- 6) Setiap pemegang saham berhak melihat Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus pada waktu jam kerja Kantor Perseroan. -----



----- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM -----

----- Pasal 9. -----

- 1) Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditanda-tangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau wakil mereka yang sah. -----
- 2) Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 atau salinannya disampaikan secara tertulis kepada perseroan. -----
- 3) Pemindahan hak atas saham hanya diperkenankan dengan persetujuan Direksi. -----
- 4) Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas sahamnya harus mengajukan permohonan secara tertulis tentang maksudnya kepada Direksi. -----
- 5) Direksi wajib memberikan persetujuannya atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud ayat 4 secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan. --
- 6) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 telah lampau dan Direksi tidak memberikan pernyataan tertulis, maka permohonan dianggap disetujui.-----
- 7) Dalam hal Direksi menolak permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4, maka Direksi harus menunjuk pemegang saham lain sebagai calon pembeli saham tersebut, dan Perseroan wajib menjamin bahwa semua saham dibeli dengan harga yang wajar dan dibayar tunai dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penunjukan dilakukan. -----

- 8) Dalam hal penolakan permohonan tidak disertai penunjukan sebagaimana dimaksud dalam ayat 7, maka Direksi dianggap menyetujui pemindahan hak atas saham tersebut. -----
- 9) Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua dalam Anggaran Dasar telah dipenuhi. -----
- 10) Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang sampai dengan hari rapat itu, pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan. -----
- 11) Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab-sebab lain saham tidak lagi menjadi milik warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia atau apabila seorang pemegang saham kehilangan kewarganegaraan Indonesiannya, maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau badan hukum tersebut diwajibkan untuk menjual atau memindahkan hak atas saham itu kepada seorang warga negara Indonesia atau suatu badan hukum Indonesia, menurut ketentuan Anggaran Dasar. -----
- 12) Selama ketentuan tersebut dalam ayat 11 pasal ini belum dilaksanakan, maka suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham untuk saham itu dianggap tidak sah, sedangkan pembayaran dividen atas saham itu ditunda. -----

----- DIREKSI -----

----- Pasal 10 -----

- 1) Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Direktur atau lebih, apabila diangkat lebih dari seorang Direktur, maka seorang di antaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama. -----



- 2) Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi hanyalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
- 3) Para anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, masing-masing untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. -----
- 4) Para anggota Direksi dapat diberi gaji dan/atau tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Komisaris. -----
- 5) Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2. -----
- 6) Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota direksi lowong maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengangkat Direksi baru, dan untuk sementara Perseroan diurus oleh Komisaris. -----
- 7) Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----

8) Jabatan anggota Direksi berakhir apabila : -----

- a) kehilangan kewarganegaraan Indonesia; -----
- b) mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 7; -----
- c) tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku; -----
- d) meninggal dunia; -----
- e) diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. -----

----- TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI. -----

----- Pasal 11 -----

- 1) Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya. -----
- 2) Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
- 3) Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai pengelolaan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk : -----
 - a) meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di bank) ; -----
 - b) mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri harus dengan persetujuan Komisaris. -----



- 4) Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar harta kekayaan perseroan dalam satu tahun buku baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat. —————
- 5) Perbuatan hukum untuk mengalihkan atau menjadikan sebagai jaminan utang atau melepaskan hak atas harta kekayaan perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 wajib pula diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar di tempat kedudukan perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak dilakukan perbuatan hukum tersebut. —————
- 6) a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas ——— nama Direksi serta mewakili perseroan. —————
b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. ———
- 7) Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan yang diatur dalam surat kuasa. —————

- 8) Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Komisaris. -----
- 9) Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh Komisaris. ---

----- RAPAT DIREKSI -----

----- Pasal 12 -----

- 1) Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Komisaris atau atas permintaan tertulis 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili $\frac{1}{10}$ (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. -----
- 2) Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut ketentuan pasal 11 Anggaran Dasar ini. -----
- 3) Panggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----
- 4) Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu, dan tempat rapat. -----



- 5) - Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. -----
- Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----
- 6) Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi akan dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari anggota Direksi yang hadir. ----
- 7) Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa. -----
- 8) Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila sedikitnya lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari jumlah anggota Direksi yang hadir atau diwakili dalam rapat. -----
- 9) Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. -----
- 10) Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang maka ketua Rapat direksi yang akan menentukan. -----
- 11) a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) ---- suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya. -----

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda-tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir; -----

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----

12) - Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. -----

- Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. -----

----- K O M I S A R I S -----

----- Pasal 13 -----

1) Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang anggota Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama. -----

2) Yang boleh diangkat sebagai anggota Komisaris hanya warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----



- 3) Anggota Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu. -----
- 4) Anggota Komisaris dapat diberi gaji dan/atau tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. -----
- 5) Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini. -----
- 6) Seorang anggota Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----
- 7) Jabatan anggota Komisaris berakhir apabila : -----
 - a) kehilangan kewarganegaraan Indonesia; -----
 - b) mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 6. -----
 - c) tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku ; -----
 - d) meninggal dunia; -----
 - e) diberhentikan berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. -----

----- TUGAS DAN WEWENANG KOMISARIS -----

----- Pasal 14 -----

- 1) Komisaris melakukan pengawasan atas kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan Perseroan serta memberikan-nasihat kepada Direksi. -----

- 2) Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri sendiri setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi. _____
- 3) Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Komisaris. _____
- 4) Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. _____
- 5) Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan, disertai alasannya. _____
- 6) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sesudah pemberhentian sementara itu, Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedangkan anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri. _____
- 7) Rapat tersebut dalam ayat 6 pasal ini dipimpin oleh Komisaris Utama dan apabila ia tidak hadir, oleh salah seorang anggota Komisaris lainnya dan apabila tidak ada seorangpun anggota Komisaris yang hadir maka rapat



dipimpin oleh salah seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir. Ketidakhadiran tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain. _____

8) Apabila Rapat Umum Pemegang Saham tersebut tidak diadakan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum, dan yang bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya semula. _____

9) - Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. _____

- Dalam hal demikian Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara mereka atas tanggungan mereka bersama. _____

10) Dalam hal hanya ada seorang Komisaris maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Komisaris dalam anggaran dasar ini berlaku pula baginya. _____

_____ RAPAT KOMISARIS _____

_____ Pasal 15 _____

1) Rapat Komisaris dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota Komisaris atau atas permintaan tertulis seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah. _____

2) Panggilan Rapat Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama. _____

- 3) Panggilan Rapat Komisaris disampaikan kepada setiap anggota Komisaris secara langsung, maupun dengan surat tercatat dengan mendapat tanda terima yang layak, sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----
- 4) Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu, dan tempat rapat. -----
- 5) - Rapat komisaris diadakan ditempat kedudukan perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. -----
- Apabila semua anggota Komisaris hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Komisaris dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----
- 6) Rapat Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Komisaris akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari anggota Komisaris yang hadir. ---
- 7) Seorang anggota Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Komisaris hanya oleh seorang anggota Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa. -----
- 8) Rapat Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat hanya apabila sedikitnya lebih dari setengah jumlah anggota Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat. -----
- 9) Keputusan Rapat Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan



suara berdasarkan suara setuju lebih dari setengah dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat. -----

10) Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang maka Ketua Rapat Komisaris yang akan menentukan. -----

11) a. Setiap anggota Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) -- suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Komisaris lain yang diwakilinya. -----

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir. -----

c. suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----

12) - Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. -----

- Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Komisaris. -----

----- TAHUN BUKU -----

----- Pasal 16 -----

1) -Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember. -----

-Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup. -----

-Untuk pertama kalinya buku Perseroan dimulai pada tanggal dari Akta Pendirian ini dan ditutup pada tanggal tiga puluh satu Desember tahun dua ribu satu (31-12-2001). -----

2) -Dalam waktu paling lambat 5 (lima) bulan setelah buku Perseroan ditutup, Direksi menyusun laporan tahunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Komisaris untuk diajukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham tahunan. -----

-Laporan tahunan tersebut harus sudah disediakan di kantor Perseroan paling lambat 14 (empatbelas) hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham tahunan diselenggarakan, agar dapat diperiksa oleh para pemegang saham. -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 17 -----

1) Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan adalah : -----

a. Rapat Umum Pemegang Saham tahunan, sebagaimana dimaksud -- dalam pasal 18 Anggaran Dasar ini. -----

b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya selanjutnya dalam Anggaran Dasar disebut Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yaitu Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan. -----



- 2) Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain. -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN -----

----- Pasal 18 -----

- 1) Rapat Umum Pemegang Saham tahunan diselenggarakan tiap tahun, paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku perseroan ditutup. -----

- 2) Dalam Rapat Umum Pemegang Saham tahunan : -----

a) Direksi mengajukan perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut untuk mendapat pengesahan rapat. -----

b) Direksi mengajukan laporan tahunan mengenai keadaan dan ----- jalannya perseroan, hasil yang telah dicapai, perkiraan mengenai perkembangan Perseroan dimasa yang akan datang, kegiatan utama Perseroan dan perubahannya selama tahun buku serta rincian ----- masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan perseroan untuk mendapatkan-persetujuan rapat. -----

c) Diputuskan penggunaan laba perseroan. -----

d) Dapat diputuskan hal-hal lain yang telah diajukan dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar. -----

- 3) Pengesahan perhitungan tahunan oleh Rapat Umum pemegang Saham tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Komisaris atas

pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam perhitungan tahunan.

- 4) Apabila Direksi atau Komisaris lalai untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham tahunan pada waktu yang telah ditentukan maka pemegang saham berhak memanggil sendiri Rapat Umum Pemegang Saham tahunan atas biaya perseroan setelah mendapat izin dari ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan. -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA -----

----- Pasal 19 -----

- 1) Direksi atau Komisaris berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa. -----
- 2) -Direksi atau Komisaris wajib memanggil dan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa atas permintaan tertulis dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. -
-Permintaan tertulis tersebut harus disampaikan secara tercatat dengan menyebutkan hal-hal yang hendak dibicarakan disertai alasannya. -----
- 3) Apabila Direksi atau Komisaris lalai untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 setelah lewat waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak surat permintaan itu diterima maka pemegang saham yang bersangkutan berhak memanggil sendiri rapat atas biaya perseroan setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan. -----



- 4) Pelaksanaan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 harus memperhatikan penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang memberi izin tersebut. _____

----- TEMPAT DAN PEMANGGILAN -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 20 -----

- 1) Rapat Umum Pemegang Saham diadakan ditempat kedudukan perseroan atau ditempat perseroan melakukan kegiatan usaha. -----
- 2) Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan dengan surat tercatat yang harus dikirim paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal rapat dalam hal yang mendesak jangka waktu tersebut dapat dipersingkat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat dengan tidak --- memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----
- 3) - Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham harus mencantumkan hari, tanggal, jam, tempat dan acara rapat, dengan disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam rapat tersedia di kantor perseroan mulai dari hari dilakukan panggilan sampai dengan tanggal rapat diadakan. -----
- Pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang saham Tahunan harus pula mencantumkan bahwa laporan tahunan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 16 ayat 2 telah tersedia di kantor Perseroan. -----
- 4) Apabila semua pemegang saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dalam rapat, maka pemanggilan terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 tidak menjadi syarat dan dalam rapat itu dapat diambil keputusan yang sah serta mengikat mengenai hal yang akan

dibicarakan sedangkan Rapat Umum Pemegang Saham dapat diselenggarakan dimanapun juga dalam wilayah Republik Indonesia. -----

----- PIMPINAN DAN BERITA ACARA -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 21 -----

1) - Apabila dalam Anggaran Dasar ini tidak ditentukan lain, maka Rapat

Umum Pemegang saham dipimpin oleh Direktur Utama dalam hal Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga rapat dipimpin oleh seorang Direktur dalam hal Direktur tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Komisaris dalam hal semua anggota Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka rapat dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir dalam rapat. -----

2) - Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum

Pemegang Saham dibuat Berita Acara Rapat, yang untuk pengesahannya ditandatangani oleh Ketua Rapat dan seorang pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang ditunjuk oleh dan dari antara mereka yang hadir dalam rapat. -----

- Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat. -----



- 3) Penanda-tanganan yang dimaksud dalam ayat 2 pasal ini tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dalam bentuk akta Notaris.

KORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN

Pasal 22

- 1) a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan apabila -----
dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini. -----
- b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 a tidak -----
tercapai maka dapat diadakan pemanggilan rapat kedua. -----
- c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 b harus ----
dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----
- d. Rapat kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan
paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat pertama.-
- e. Rapat kedua adalah sah dan berhak mengambil -----
keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili sedikitnya 1/3 (satu-pertiga) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. -----
- f. Dalam hal korum rapat kedua tidak tercapai, maka atas permohonan
Perseroan korum ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang
wilayahnya meliputi tempat kedudukan Perseroan. -----
- 2) Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang
lain dengan surat kuasa. -----

- 3) Ketua rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu rapat diadakan. -----
- 4) Dalam rapat, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. -----
- 5) Anggota Direksi, anggota Komisaris dan karyawan perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara. -----
- 6) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani, dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam rapat. -----
- 7) Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. -
- 8) - Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 50 % (lima puluh persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat, kecuali apabila dalam Anggaran Dasar ini ditentukan lain. -----
- Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak. -----
- 9) - Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan ketentuan semua pemegang Saham telah diberitahu secara tertulis dan semua pemegang



saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. -----

- Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham. -----

----- PENGGUNAAN LABA -----

----- Pasal 23 -----

- 1) Laba bersih perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba-rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang yang ditentukan oleh rapat tersebut. -----
- 2) Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham tahunan tidak menentukan penggunaannya, laba bersih setelah dikurangi dengan cadangan yang diwajibkan oleh undang-undang dan anggaran dasar perseroan dibagi sebagai dividen. -----
- 3) Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba-rugi dan dalam tahun buku selanjutnya perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup. -----
- 4) - Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan kedalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu. -----
- Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima)

tahun dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. -----

- Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu tersebut menjadi milik perseroan. -----

----- PENGGUNAAN DANA CADANGAN -----

----- Pasal 24 -----

- 1) Bagian dari laba yang disediakan untuk dana cadangan-ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
- 2) Dana cadangan sampai dengan jumlah 30 % (tiga puluh -persen) dari modal yang ditempatkan hanya digunakan untuk menutup kerugian yang diderita oleh Perseroan. -----
- 3) Apabila jumlah dana cadangan telah melebihi jumlah 30 % (tiga puluh persen) dari modal yang di tempatkan tersebut maka Rapat Umum Pemegang Saham dapat memutuskan agar jumlah dari dana cadangan yang telah melebihi jumlah sebagaimana ditentukan dalam ayat 2 digunakan untuk bagi keperluan perseroan. -----
- 4) Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba, dengan cara yang dianggap baik olehnya dengan persetujuan Komisaris dan dengan memperhatikan peraturan perundang undangan yang berlaku. -----

----- PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR -----

----- Pasal 25 -----

- 1) - Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, yang dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling



sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh saham yang telah dikeluarkan yang mempunyai hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat. -----

- Perubahan anggaran dasar tersebut harus dibuat dengan akta Notaris dan dalam bahasa Indonesia. -----

- 2) Perubahan ketentuan Anggaran dasar yang menyangkut perubahan nama, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor dan perubahan status Perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia. -----
- 3) Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal yang tersebut dalam ayat 2 pasal ini cukup dilaporkan kepada Menteri Kehakiman Dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia dalam waktu selambatnya 14 (empat belas hari) terhitung sejak keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tentang perubahan tersebut serta didaftarkan dalam Wajib Daftar Perusahaan. -----
- 4) Apabila dalam rapat yang dimaksud dalam ayat 1 korum yang ditentukan tidak tercapai, maka paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah rapat pertama itu dapat diselenggarakan rapat kedua dengan syarat dan acara yang sama seperti yang diperlukan untuk rapat pertama kecuali mengenai jangka waktu panggilan harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat kedua tersebut tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal rapat dan keputusan disetujui

lebih dari 50 % (lima puluh persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat. -----

- 5) Keputusan mengenai pengurangan modal harus dibentahukan secara tertulis kepada semua Kreditor Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit dan atau beredar secara luas di tempat kedudukan Perseroan dan dalam Berita Negara paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan tentang Pengurangan Modal tersebut. -----

----- PENGGABUNGAN, PELEBURAN, DAN -----

----- PENGAMBIL-ALIHAN. -----

----- Pasal 26 -----

- 1) Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka penggabungan, peleburan, dan pengambil-alihan, hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat. -----
- 2) Direksi wajib mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian mengenai rencana penggabungan, peleburan dan pengambil-alihan perseroan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum panggilan Rapat Umum Pemegang Saham. -----

----- PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI -----

----- Pasal 27 -----



- 1) Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka pembubaran perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. _____
- 2) Apabila perseroan dibubarkan, baik karena berakhirnya jangka waktu berdirinya atau dibubarkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau karena dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus diadakan Likuidasi oleh Likuidator. _____
- 3) Direksi bertindak sebagai Likuidator apabila dalam Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak menunjuk Likuidator. _____
- 4) Upah bagi para likuidator ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau penetapan Pengadilan. _____
- 5) Likuidator wajib mendaftarkan dalam Wajib Daftar Perusahaan, mengumumkan dalam Berita Negara dan dalam 2 (dua) surat kabar harian yang terbit atau beredar -ditempat kedudukan perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan serta memberitahukan kepada Menteri Kehakiman Dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak perseroan dibubarkan. _____
- 6) Anggaran dasar seperti yang termaktub dalam akta pendirian beserta pengubahannya dikemudian hari tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan likuidasi oleh Rapat Umum Pemegang Saham

dan diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para
Likuidator. -----

----- PERATURAN PENUTUP -----

----- Pasal 28 -----

- Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, maka Rapat Umum Pemegang Saham yang akan memutuskan. -----
- Selanjutnya, para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas menerangkan bahwa : -----

- I. -Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 10 dan pasal Anggaran Dasar --
ini mengenai tata cara pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris,
telah diangkat sebagai : -----

Direktur Utama -- : Tuan BENNY, Lahir di Prabumulih tanggal delapan
belas April seribu sembilanratus delapanpuluh satu
(18-04-1981), Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan
Professor M. Yamin, Rukun Tetangga 005, Rukun
Warga 002, Kelurahan/Desa Wonosari, Kecamatan
Prabumulih Barat, Kota Prabumulih, Kabupaten
Muara Enim, Propinsi Sumatera Selatan; -----
Warga Negara Indonesia, -----

- Kartu Tanda Penduduk 06.0401.180481.0001; ----

Direktur I ----- : Tuan USMAN ALISAN, Lahir di Prabumulih tanggal
sembilan Mei seribu sembilanratus enampuluh dua
(09-05-1962), Wiraswasta, bertempat tinggal di jalan
Professor M. Yamin, Rukun Tetangga 04, Rukun
Warga 03, Kelurahan/Desa Patih Galung,



Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih,
Kabupaten Muara Enim, Propinsi Sumatera Selatan,

- Warga Negara Indonesia, -----

- Kartu Tanda Penduduk 09.1007.63560/09051962, -

Direktur II ----- : Tuan **RAHMAT HIDAYAT**, Lahir di Prabumulih -----

tanggal dua puluh lima April seribu sembilanratus ----

tujuh puluh lima (25-04-1975), Wiraswasta, -----

bertempat tinggal di jalan Mayor Iskandar Nomor 18,

Kelurahan/Desa Mangga Besar, Kecamatan -----

Prabumulih Barat, Kota Prabumulih, Kabupaten -----

Muara Enim, Propinsi Sumatera Selatan, -----

- Warga Negara Indonesia, -----

- Kartu Tanda Penduduk 06.0401.250475.0001. -----

Komisaris Utama : Nyonya **SULASTRI**, Lahir di Prabumulih tanggal ----

empat Juni seribu sembilanratus enampuluh tujuh

(04-06-1967), Swasta, bertempat tinggal di jalan

Professor M. Yamin, Rukun Tetangga 04, Rukun

Warga 03, Kelurahan/Desa Patih Galung,

Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih,

Kabupaten Muara Enim, Propinsi Sumatera Selatan,

- Warga Negara Indonesia -----

- Kartu Tanda Penduduk 09.1007.63570/04061967.-

Komisaris ----- : Tuan **SUTARNO**, Lahir di Kutoharjo tanggal tujuh ----

belas Agustus seribu sembilanratus enampuluh dua

(17-08-1962), Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan



Baturaja KP Legok, Rukun Tetangga 002, Rukun
Warga 001, Kelurahan/Desa Sukaraja, Kecamatan
Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, Kabupaten
Muara Enim, Propinsi Sumatera Selatan, -----
Warga Negara Indonesia. -----
- Kartu Tanda Penduduk 06.0402.170862.0001; -----

- Pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang pertama kali diadakan. setelah Akta Pendirian ini mendapat pengesahan Menteri Kehakiman Dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia. -----

II. Direksi dan

-baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk memohon pengesahan atas Anggaran Dasar ini dari instansi yang berwenang dan untuk membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan. -----

DEMIKIANLAH AKTA INI

- Dibuat dan diresmikan di Prabumulih pada hari dan tanggal seperti disebutkan pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh tuan SUSANTO dan tuan KUSIN, keduanya pegawai Kantor Notaris dan bertempat tinggal di

Prabumulih, sebagai saksi-saksi. _____

Segera, setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada para
penghadap dan saksi-saksi, maka ditanda-tanganilah akta ini oleh para
penghadap tersebut, saksi-saksi dan saya, Notaris. _____

- Dilaksanakan dengan tidak ada renvoi. _____

- Minuta akta ini ditanda tangani sebagaimana mestinya. _____

_____ Diberikan sebagai salinan. _____

Notaris di Prabumulih. _____



HERMAN ADRIANSYAH, S.H.



DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : C-10050 HT.01.01.TH.2002

TENTANG
PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS
MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Format Isian Akta Notaris Model I dan dokumen pelengkapanya serta Salinan Akta Nomor : 25, Tanggal 12 September 2001 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Herman Adriansyah, SH dan diterima pada tanggal 6 Juni 2002, telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.

Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587 Tahun 1995).
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3674).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 Tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1998, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3740 Tahun 1998).
4. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M-01 HT.01.01 Tahun 2000 Tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERTAMA : Mengesahkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas :

PT. BUMI INTITAMA MEGAARTHA

NPWP : 1.865.626.4-302.000

Berkedudukan di : PRABUMULIH sesuai dengan Format Isian Akta Notaris Model I yang tersimpan dalam Database, Salinan Akta Nomor : 25, Tanggal 12 September 2001 yang dibuat oleh Notaris Herman Adriansyah, SH berkedudukan di PRABUMULIH.

KEDUA : Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : 7 Juni 2002

A.n. MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

ZULKARNAEN YUNUS, SH., MH
NIP. : 040034478